RIGI: El extractivismo en perspectiva normativa. Un análisis crítico desde lo jurídico-estatal.

Raúl Néstor Alvarez
UBA - Derecho

Resumen:
El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones , además de una crítica económica y ambiental, es susceptible de ser considerado desde la ciencia jurídica y la Teoría del Estado. Mediante esta iniciativa el Estado Argentino, ofrece un marco de excepcionalidad normativa, para adaptar la institucionalidad a los requerimientos del capital transnacional. Se otorgan desgravaciones impositivas y libertad de circulación de capitales mayores a 200 millones de dólares. Un subsistema jurídico generado a satisfacción del modelo extractivista. El RIGI se conforma como un micro-estado particular, de las grandes inversiones , sostenido , articulado y a expensas de un Estado Nación universal de todo el resto del tejido social argentino.

Introducción.
Desde Diciembre de 2023 el Estado Argentino impulsa un programa de facilitación de inversiones extranjeras. A la fecha de escritura de este trabajo (Julio de 2026), al amparo de la Ley de Bases 27742, se han aprobado 19 proyectos, mayormente en el área de Energía, hidrocarburos y minería. De avanzar este plan, el actual Gobierno de Milei se propone cambiar la matriz productiva argentina, reorientandola hacia la exportación de energía, minerales e hidrocarburos. ¿Cuál es el papel del Estado en esta transformación? ¿Qué efectos puede implicar para el resto de los sectores de la economía y qué nuevos frentes de conflicto social y político puede abrir?

RIGI: marco jurídico. La excepcionalidad como norma.
La Ley de Bases crea el RIGI en los artículos 164 a 228. Se crea un espacio normativo de excepcionalidad, en favor de las grandes inversiones, con la finalidad de que la llegada de estas favorezcan, y se adelante a , un contexto de crecimiento económico basado en la libertad de mercado.
El actor central son los VPU o Vehículos de Proyecto Unico, que son aquellas grandes inversiones internacionales que hayan obtenido la aprobación de la autoridad de aplicación. A la fecha, solo hay 10 VPU aprobados.
Para lograr la aprobación de la adhesión , el grupo inversor debe presentar un proyecto de inversión que detalle en qué consiste el mismo, fundamente su conveniencia, comprometa montos de flujo de fondos , y estime su impacto en las exportaciones argentinas y en el nivel de empleo.
Una vez aprobado, los privilegios del RIGI tendrán 30 años de duración.

Se consideran grandes inversiones aquellas superiores a los 200 millones de dólares. Dentro de estas se consideran Inversiones estratégicas de largo plazo las que, superando los 1000 millones de dólares, contribuyan significativamente al aumento de las exportaciones.
Dos años es el plazo que tienen los VPU para ingresar al país al menos el 40 % de la inversión comprometida total. De ese monto ingresado, el flujo de caja no puede superar el 30 %. Es decir que el resto debe ingresar y permanecer en Argentina.
Las áreas a las que puede estar destinada la inversión son: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.
Los derechos emergentes de la adhesión al RIGI , resumidamente, son:

a) Beneficios impositivos. Se establecen desgravaciones de Impuesto a las ganancias, del impuesto a los depósitos bancarios, y beneficios en materia de IVA
b) Estabilidad Cambiaria. Se dispone que no se van a poner limitaciones a los VPU para adquirir moneda extranjera.
c) Libre circulación de capital. Se garantiza a los VPU que van a poder sacar del país las divisas que deseen. Se los exime de liquidar en Argentina las divisas que obtengan por exportaciones. Salvo en los primeros años que existe una ampliación progresiva de la eximición de liquidación local: 20 % los dos primeros años, 40 % el tercero y 100 % recién desde el 4to. año
d) Estabilidad normativa. Se concede a los VPU indemnidad a todo cambio legislativo que pudiera resultar perjudicial.

En caso de conflicto entre un VPU y el Estado, Argentina renuncia a su jurisdicción, admitiendo que el mismo sea resuelto por un tribunal arbitral internacional; que habitualmente fallan contra los estados y en beneficio del particular reclamante (Ghiotto 2025)
Los VPU están obligados a contratar al menos el 20 % de sus insumos mediante proveedores locales. Salvo que no exista en el mercado interno quien comercialice estos bienes.
En el plano normativo, cuando una provincia adhiere al RIGI no puede dictar ninguna norma que de alguna forma limite los derechos del VPU, ni crear nuevos impuestos. El texto limita esta supremacía normativa del RIGI al Estado Nacional y las provincias que adhieran. Pero su redacción es poco clara y puede dar lugar a situaciones de conflicto.

RIGI: Federalismo en Acción: el consenso de commodities como praxis política.

El RIGI es un instrumento normativo de alcance nacional, pero de adhesión. Es decir que los beneficios que concede refieren sólo a normas , impuestos, instituciones y directivas nacionales. Para que también abarquen a las provincias, cada una de estas y la CABA tienen que dictar su propia ley adhiriendo expresamente. Al momento de la redacción de este trabajo , había dictado normas de adhesión las siguientes jurisdicciones provinciales:

Provincia	Ley de Adhesión	Fecha de Sanción	Gobernador (al momento)	Partido Político / Coalición
Río Negro	Ley 5.724	26/07/2024	Alberto Weretilneck	Juntos Somos Río Negro
Jujuy	Ley 6.409	07/08/2024	Carlos Sadir	UCR (Frente Cambia Jujuy)
Mendoza	Ley 9.567	13/08/2024	Alfredo Cornejo	UCR (Frente Cambia Mendoza)
Chubut	Ley IX-171	15/08/2024	Ignacio Torres	PRO (Juntos por el Cambio)
San Luis	Ley VIII-1.135	21/08/2024	Claudio Poggi	Avanzar SL (Juntos por el Cambio)
Tucumán	Ley 9.803	23/08/2024	Osvaldo Jaldo	PJ (Bloque Independencia)
Salta	Ley 8.451	29/08/2024	Gustavo Sáenz	Identidad Salteña

Chaco	Ley 4.086-A	04/09/2024	Leandro Zdero	UCR (Juntos por el Cambio)
San Juan	Ley 2.671-I	05/09/2024	Marcelo Orrego	Prod. y Trabajo (Juntos por el Cambio)
Corrientes	Ley 6.694	12/09/2024	Gustavo Valdés	UCR (ECO + Vamos Corrientes)
Entre Ríos	Ley 11.162	25/09/2024	Rogelio Frigerio	PRO (Juntos por el Cambio)
Neuquén	Ley 3.491	10/10/2024	Rolando Figueroa	Comunidad (Provincialismo)
Catamarca	Ley 5.863	17/10/2024	Raúl Jalil	PJ (Unión por la Patria)
Córdoba	Ley 10.997	23/10/2024	Martín Llaryora	Hacemos Unidos por Cba (PJ)
Misiones	Ley VII-106	31/10/2024	Hugo Passalacqua	Frente Renovador de la Concordia

Santa Cruz	Ley 3.912	14/11/2024	Claudio Vidal	Somos Santa Cruz (Por Santa Cruz)
Santa Fe	Ley 14.386	28/08/2025	Maximiliano Pullaro	UCR (Unidos para Cambiar SF)

Como puede notarse, la iniciativa para atraer grandes inversiones del Gobierno de Milei, ha sido acogida con explícito beneplácito por la mayoría de las provincias argentinas. Esta amplia adhesión abarca desde provincias alineadas con el partido del gobierno nacional, como por otras expresiones de la derecha, centro derecha y de la Unión Cívica Radical. Incluso dos provincias filo peronistas (Misiones y Córdoba) y dos provincias peronistas (Tucumán y Catamarca), también lo aprobaron. Solo se abstuvieron de dictar ley provincial de adhesión La Pampa, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero , Tierra del Fuego y Buenos Aires. Esta última dictó su propia norma de promoción que veremos en el apartado siguiente. Esta amplia adhesión, lo que evidencia es que el RIGI no es una decisión política puramente mileista , sino que responde a un amplio movimiento de apoyo a la radicación de capitales extranjeros y del modelo extractivista. Como vemos, el consenso de commodities de que hablaba Maristella Svampa (2013) sigue vigente con todas sus características básicas: extractivismo, dependencia, conflictividad socioambiental y reprimarización.

RIGI bonaerense.

La Provincia de Buenos Aires, gobernada por el Partido Justicialista, que se propone como bastión de defensa frente al avance de las políticas económicas de la derecha del Presidente Milei, sostiene una oposición constante a la iniciativa del RIGI. Denunció su carácter extractivista, y dependientes. Pero como principal provincia argentina, no podía quedarse atrás en la puja interprovincial por atraer inversiones, en las áreas en que esto fuera posible. Por este motivo, sin adherir al RIGI de la ley 27742, dictó su propia norma provincial de incentivo a las grandes inversiones. Pero lo hizo con un sesgo distinto. La ley Provincial 15491 del 25 de Septiembre de 2024, creadora del Régimen Provincial de Desarrollo Productivo y Fomento de Inversiones RPFIE, reivindica el papel del Estado como regulador económico, exigiendo que los proyectos generen incremento del empleo, incorporen un porcentaje más elevado de proveedores locales, promuevan la sostenibilidad ambiental y la transferencia

tecnológica. Los beneficios que conceden a los inversores son exenciones fiscales parciales en impuestos provinciales, ingresos brutos, inmobiliarios y sellos. Y tienen una duración de entre 5 y 15 años. Esta norma deja afuera a la Provincia de Buenos Aires del RIGI, plantea la competencia de un segundo modelo de radicación de inversiones, de corte industrialista que por un lado lo diferencia del RIGI nacional. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el único VPU aprobado en el área industrial es justamente el propuesto por SIDERSA, que tiene lugar en la localidad de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, cuya entrada al régimen provincial podría resultar complementario y mutuamente beneficioso.

RIGI: órganos de aplicación. Normalización de la inversión privilegiada.

El órgano de aplicación del RIGI , conforme la ley 27742 y el decreto reglamentario 749/2024, es el Ministerio de Economía de la Nación , que lo gestiona a través de una "Unidad de Coordinación RIGI", en el ámbito de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería". Aunque el carácter eminentemente tributario y cambiario de los beneficios en cuestión hacen que toda su normativa dependa de disposiciones reglamentarias a dictar por ARCA y BCRA, entre otros órganos. El órgano más importante hasta el presente es el que tiene a su cargo la aprobación o rechazo de los VPU propuestos, que es el Comité Evaluador de Proyectos RIGI , creado por resolución 814/2024. Desde estos órganos y con la finalidad de desenvolver este nuevo entramado normativo de excepción que viabilice el ingreso de grandes inversiones, se ha dictado una voluminosa cantidad de normas de menor jerarquía que componen un verdadero subsistema jurídico en sí mismo. Si bien éstas pueden ser halladas en internet, no se encuentran amigablemente disponibles para su seguimiento, que el lector común deberá rastrear a través de fuentes de noticias en medios de comunicación especializados

RIGI: los proyectos aprobados.

Los proyectos del RIGI aprobados hasta el momento (Julio de 2026) son los siguientes[1]:

Rincón de Aranda: a cargo de Pampa Energía S.A., se propone la perforación de 259 pozos en esta zona de Vaca Muerta, Neuquen, para la extracción de petróleo. Compromete una inversión de U$S 4522 millones de dólares y propone crear 1733 puestos de trabajo. Resolución 1025/ 2026 MEC.

San Matías Pipeline S.A.: Construcción de un gasoducto de 480 Km, desde Vaca Muerta , en la provincia de Neuquen , hasta San Antonio Oeste, en Rio Negro, para su comprensión. Compromete una inversion total de U$S 1300 millones y la

[1] La información que se detalla a continuación se encontraba dispersa o no publicada, al inicio de la redacción de este trabajo. Desde el 11.6.26 esta información se encuentra sistematizada y disponible en Internet, en una página creada por el Ministerio de Economía de la Nación: https://www.argentina.gob.ar/economia/rigi#1-buenos-aires. Se optó por tomar los valores oficialmente allí informados.

generación de 2489 puestos de trabajo directos e indirectos. Resolución 873/ 2026 MEC

Gasoducto Francisco P. Moreno: Ampliación del mencionado gasoducto, en la Provincia de La Pampa, a cargo de Transportadora Gas del Sur SA, sucursal dedicada, con una inversión de U$S 550 millones y la generación de 7535 puestos directos e indirectos. Resolución 676/2026

Cobre Mendocino: Proyecta el procesamiento de Cobre en Mendoza, a cargo de Minera San Jorge SA, con una inversión de U$S 891 millones y una generación de 6300 empleos directos e indirectos. Resolución 809/2026 MEC

Veladero: Ampliación del sistema de lixiviación de la Mina Veladero , en San Juan. A cargo de Minera andina del Sol SRL sucursal dedicada. Compromete una inversión de U$S 436 millones, y una capacidad de generar 1048 empleos directos e indirectos. Resolución 413/ 2026 MEC

Liex: Construcción y operación de una planta para la producción de carbonato de litio en la Provincia de Catamarca. A cargo de Liex SA Sucursal Dedicada. Propone una inversión total de U$S 710 millones de dólares, con una capacidad de generación de empleos directos e indirectos de 4406 puestos. No se informa número de resolución.

Fenix: Es la ampliación de un emprendimiento existente , para la extracción de Litio. A cargo de Minera del Altiplano SA Sucursal Dedicada. Promete una inversión total de U$S 531 millones, estimando generar 273 empleos directos e indirectos. Se llama Expansión Fase 1B, , ubicado en Salar del Hombre Muerto, en Catamarca. Resolución 431 - 2026 MEC.

Diablillos: Explotación de Oro y Plata , compartido por Salta y Catamarca. A cargo de Pacific Rim Mining Corporation Argentina SA. Compromete una inversión total de U$S 764000, con una capacidad de generación de 2013 puestos de trabajo directos e indirectos. Resolución 562/ 2926 MEC

Ampliación Cauchari Olaroz: ampĺiacion de un establecimiento de extracción y procesamiento de Litio y potasio en Susques, Jujuy. A cargo de “Minera exar Sucursal dedicada”. Proyecta una inversión de U$S 1.241.000, con una capacidad de generación de 787 empleos directos e indirectos. RESOL 825/2026 MEC

Vaca Muerta Sur (VMOS): Construcción de un oleoducto de 473 Km. desde Vaca Muerta en Neuquen, hasta la terminal de exportación Punta Colorada , en Rio Negro. Está liderado por YPF , a traves de la firma VMOS S.A. y tiene comprometida una inversión total de U$S 2900 millones. Tiene la función estratégica de posicionar a Argentina como exportador de

petróleo. Su impacto en el empleo se calcula en 3108 personas en forma directa e indirecta. RESOL - 2025 - 302 - APN - MEC

Licuefacción de Gas Natural: Instalación de dos barcos flotantes (Hilli Episeyo y Esperanza) destinados a transformar el excedente de gas de Vaca Muerta a un estado líquido, a fin de exportarlo por vía marítima a Europa y Asia. La empresa que lo encabeza es SOUTHERN ENERGY S.A, perteneciente a Pan American Energy y Golar LNG. Tiene una inversión comprometida de U$S 15156 millones de dólares. Su impacto sobre el empleo son 836 puestos directos e indirectos. RESOL-2025-559-APN-MEC

Gualcamayo. Motorizado por Minas Argentinas SA, compromete una inversión de U$S 665 millones, para explotar un yacimiento de oro y plata en la Provincia de San Juan , bajo la denominación "Carbonatos Profundos". Se propone reactivar y extender la vida útil de la mina. Proyecta crear 4500 puestos de trabajo directos e indirectos. RESOL - 2026 - 6 - APN - MEC.

Proyecto Rincon . Encabezado por la firma Rincón Mining PYT , se propone establecer una planta de carbonato de Litio en el Departamento Los Andes de la Provincia de Salta, con una inversión de U$S 2744 millones de dolares, y un potencial de generación de 985 empleos directos e indirectos. RESOL 735 - 2025 - APN - MEC

Proyecto Siderurgico Argentino Sidersa (Aceros Largos). Ubicada en San Nicolás , Provincia de Buenos Aires, la firma Sidersa SA compromete una inversión de U$S 286 millones de dólares, con un potencial de generación de 3800 puestos de trabajo directos e indirectos. Consiste en la fabricación de aceros largos. Utiliza chatarra como materia prima. Su producción se destinará tanto al mercado interno como a la exportación. RESOL-2025-1028-APN-MEC

Parque Solar el Quemado. Lo encabeza Luz del Campo SA, perteneciente a YPF luz. Tiene una dimensión de U$S 211 millones. Se propone la generación de energía fotovoltaica en Jacoli, Las Heras, en la Provincia de Mendoza, con un posible impacto de 384 empleos directos e indirectos. RESOL - 2025 - 1 - APN - MEC

Parque Eólico Olavarría. Encabezado por Gear (Generación energía eléctrica argentina renovable) SA (compuesta por PCR y Acindar) proyecta avanzar en la generación eólica en esa localidad de la Provincia de Buenos Aries, con una envergadura de inversión de U$S 276 millones, y un potencial generador de empleo de 165 puestos directos e indirectos. RESOL-2025-1254-APN-MEC

Hombre Muerto Oeste (Litio Galán). Ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, encabezado por la firma australiana Galan Lithium, se plantea producir carbonato de litio a partir de salmueras. A cargo de Galán s.d.e.Tiene una envergadura de U$S 292 millones, y una capacidad de generación de 670 empleos directos e indirectos. RESOL 1271 - 2025 APN - MEC

Terminal Multipropósito Timbues. Ubicado en la Provincia de Santa Fe, se propone construir un puerto multipropósito para la exportación de productos rurales y mineros. Encabezado

por Terminal Timbues SA, tiene una envergadura de U$S 277 millones, y planea generar 9700 empleos directos e indirectos. RESOL-2025-1842-APN-MEC

Proyecto Los Azules. Promovido por Andes Corporación Minera SA, se propone desarrollar una mina de Cobre en San Juan, con una inversión total de U$S 2672 millones , planeando generar 7391 puestos de trabajo directos e indirectos. RESOL-202-1553-APN-MEC

RIGI: cuantificando la inversión y su impacto.

El total de inversión comprometido, con estos diecinueve primeros proyectos es de U$S 36424 millones. Y el total de empleo que se propone generar con esta inversión es de 61123 puestos de trabajo directos e indirectos. Si se concretara el total de proyectos en evaluación, la inversión estimada será de U$S 111.500 millones, con un potencial de creación de empleo de 137522 personas.
La población económicamente activa de la República Argentina en el tercer trimestre de 2025, es de 22.544.000 personas. Los puestos proyectados por los VPU aprobados a la fecha son el 0,271 %, es decir menos del uno por ciento. Si se cumpliera con la totalidad de puestos de trabajo proyectados por los proyectos aprobados más los proyectos en evaluación , se alcanzarían las 198.645 personas, es decir el 0,881 % de la población económicamente activa.
Si bien los fundamentos del mensaje de elevación de la ley bases y de su decreto reglamentario refieren el potencial generador de desarrollo y empleo de estas inversiones en minería , petróleo y energía; el impacto real sobre la ocupación de mano de obra es muy bajo. Si bien es cierto que los puestos de trabajo que se generen van a tener una remuneración superior a la media del mercado laboral argentino, y que en las localidades de radicación van a generar una transformación profunda, estos impactos están muy localizados en una pequeña porción de la población y de la geografía.
Para entender la articulación entre la estructura productiva preexistente y el nuevo polo hidrocarburífero minero, es necesario recurrir al concepto de enclave (Cardoso y Faletto, 1977: 21). Cuando un polo productivo se conecta directamente con la economía mundial, sin atravesar la trama económica del mercado nacional, hablamos de un enclave. Su presencia no modifica la vida económica del país que hospeda el enclave, sino que funciona como un soporte de la economía internacional apoyado en el territorio, pero desconectado del Estado que lo recibe. Esto es lo que ocurre con los recursos hidrocarburíferos de Vaca Muerta y con las explotaciones mineras cordilleranas en Argentina. Las magras cifras de generación de empleo prometido lo evidencian.
Más incierta es la respuesta a la pregunta sobre el impacto de este nuevo crecimiento primario sobre las cuentas fiscales. Es cierto que el RIGI garantiza una reducción de impuestos , lo que a primera vista impactaría negativamente en el

poder de extracción tributaria del Estado. Pero si se considera el potencial de crecimiento , las cuentas podrían , pese a esa desgravación , ser favorables. No pretendo en este trabajo ingresar en cuestiones propias de las ciencias tributarias y económicas. Solo dejar planteada la cuestión.
Por último, los efectos del crecimiento hidrocarburífero y minero, en lo relativo a la limitación de la capacidad regulatoria estatal, y al incremento de los riesgos ambientales, estos sí son generalizados. El Estado se auto-obliga, mediante la norma jurídica, a no establecer normas que limiten el plan de desarrollo, sin saber qué consecuencias ambientales estos emprendimientos van a generar. En este punto el RIGI sigue a pie juntillas la lógica del capital: ganancias privadas para unos pocos, y pasivos colectivos a cargo del Estado.

El RIGI en los pronósticos de exportación.
Según el Banco Central de la República Argentina, el crecimiento esperado de los sectores de la minería , la energía y el petróleo, permiten prever que para el 2030 se configure un cambio significativo en la composición de las exportaciones argentinas. Se calcula que de efectivizarse esta transformación, las exportaciones de Petróleo, energía y minería, desde 2030 tendrían un volumen semejante a las del sector agrario. Esto significara un cambio radical en el perfil productivo argentino, en el que la producción rural perdería su lugar principal.
El propio presidente Javier Milei lo dice expresamente en los siguientes términos: *“No podemos seguir viviendo solo del campo. Tenemos el segundo reservorio de gas no convencional y el cuarto de petróleo [Vaca Muerta], y tenemos el litio. Mi compromiso es darles la seguridad jurídica para que Argentina sea el proveedor de energía que el mundo necesita"*. Discurso del Presidente Milei en el Council de las Americas, 14 de Agosto de 2024.
https://www.youtube.com/live/s79ffMixThU?si=0e0Qr26oz8qvflYw
De modo que en la medida en que este proyecto efectivamente se lleve a la práctica, como de hecho se está haciendo, en un lustro vamos a ver sustancialmente modificada la estructura de clases de nuestra sociedad: la clase dominante , al incrementar su presencia los propietarios de explotaciones de minería, energía e hidrocarburos, va a estar más transnacionalizada y más concentrada aún que la tradicional oligarquía agropecuaria y el complejo sojero. En tanto que los sectores populares, al no ser partícipes de este nuevo crecimiento, ni existir efecto derrame, van a ver disminuida su participación en el ingreso, con un deterioro general de sus condiciones socioeconómicas de vida.

Super-derecho de propiedad y extractivismo.
Mediante el RIGI se establecen, en favor de las grandes inversiones extractivistas, un conjunto de derechos que el resto de la sociedad argentina no tiene.
Por extractivismo se entiende la explotación de grandes cantidades de recursos naturales, destinados a la exportación como commodities, creando economías de enclave, requiriendo grandes inversiones de capital , controlado mayormente por

empresas transnacionales (Merlinsky, 2024: 613). Para atraer ese capital concentrado se establece un entramado de derechos que están por encima del propio derecho de propiedad establecido en el artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina. Todos los habitantes de la nación gozan del derecho de usar y disponer de su propiedad conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, salvo las desgravaciones y libertad de circulación concedido por el RIGI, a los capitales superiores a 200 millones de dólares, para los cuales estas leyes reglamentarias se consideran nulas. Así lo establece el artículo 165 de la ley 27742, cuando reza que toda norma que "limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtue" este derecho, será considerada "nula de nulidad absoluta". Esto equivale a darle al derecho del capital RIGI una especie de coraza protectora, que lo ubica por encima de todo poder reglamentario de los estados nacional, provincial o municipal. La propia ley 27742 en su artículo 178 inc. b, parr. 2 establece que "la adhesión al RIGI es un derecho adquirido asimilable a la propiedad." Pero ni el derecho de propiedad privada tiene semejante jerarquía normativa. En la conformación jurídica del Estado Nacional Argentino, cada derecho debe ser necesariamente reglamentado (es decir, relativizado, limitado) en favor de la coexistencia con los derechos de las demás personas, todas las cuales son iguales ante la ley. Iguales, todas, salvo los capitales de las grandes inversiones transnacionales, que son invulnerables a esta reglamentación. Solo deben aceptar las limitaciones reglamentarias que les imponga el propio RIGI. Así presentado, para atraer capitales, la propiedad RIGI se presenta como un supra derecho. Toda noción de sistematicidad del orden jurídico como normas generales impersonalmente obligatorias queda sesgado. Una construcción jurídica claramente contraria a los principios constitucionales, en beneficio del capital extractivista, y en perjuicio de toda la sociedad argentina.

Conclusión: El Estado de las grandes inversiones.

Alejado ya del discurso libertario de barricada, la presidencia de Milei avanza en la creación de un nuevo Estado dentro del viejo Estado. El RIGI puede verse como un microespacio institucional, de excepción, ocupado de atender y facilitar un núcleo duro de grandes inversiones. En tanto el resto de la sociedad sigue siendo dirigida por el viejo estado, con su maraña de instituciones intervencionistas y bienestaristas, que continúan vigentes, pero devaluadas.

Un régimen especial de excepción para aquellos actores que dispongan de más de 200 millones. A ellos se le reducen impuestos y se le otorga plena disponibilidad de circulación de su capital. En tanto que el viejo Estado, aquel de carácter universal e impersonal, el que perseguiría el "bienestar general", no se lo desmantela. La correlación de fuerzas no da para tanto. Pero se lo deja pervivir de manera agónica. No se lo desarticula, se lo desgasta, se lo desmejora por asfixia financiera.

¿Es realmente "un" solo Estado, el Estado Nacional Argentino? ¿O dentro de ese Estado nacional de "todos" los argentinos, está naciendo un "mini-estado", nuevo, de excepción, en beneficio exclusivo de las grandes inversiones?

Esta doble existencia del Estado en Argentina, este régimen jurídico paralelo (Fernandez 2025) que establece el RIGI ¿es una falla transitoria, un error de cálculo? ¿o se trata de una estrategia deliberada para dar cabida a un nuevo Estado ultra-capitalista?

Un macro-estado portador (bienestarista) de un micro-estado naciente (liberal capitalista). Una tergiversación del principio de unidad estatal, en favor de la acumulación de capital concentrado. Un funcionamiento simbiótico, porque el RIGI se da como excepcionalidad, pero dentro de las instituciones, sistema normativo y tejido social del propio Estado Nacional supuestamente universal.

Para complejizar aún más el análisis, debemos tener en cuenta que varias de las empresas incorporadas al RIGI, son de origen argentino. Incluso una de ellas, YPF , es de mayoría estatal. La nacionalidad del capital es una vieja discusión , casi siempre desmentida. Pero el rechazo al proyecto “Mariana” presentado por Ganfeng, una empresa de origen chino, parece vincularse con el conflicto económico China - Estados Unidos, lo que lleva a pensar que el origen nacional aún pesa en las decisiones estatales. En cuanto a YPF, más que ser visto como el Estado Argentino , debería verse como un vehículo estatal que , privatización futura mediante, favorece el ingreso de capital concentrado internacional en la explotación de Vaca Muerta.

Cuando el Gobierno de un Estado pasa a defender intereses del capital más concentrado, si no logra que éste genere un efecto derrame multiplicador sobre el resto de la sociedad, las consecuencias económicas negativas sobre el conjunto , no van a tardar en hacerse ver. Si el RIGI lograra funcionar bien, va a mejorar, a mediano plazo, la balanza comercial y la balanza de pagos de Argentina. Pero la repercusión de la deserción del Estado sobre las relaciones sociales va a llevar a un deterioro económico y social , con la probable reaparición de una nueva ola de conflictividad social, que va a presionar sobre el juego político de manera recurrente. Sin pretender hacer afirmaciones predictivas, el punto de llegada hace pensar que el RIGI, como el Estado de los grandes inversores, tiende a entrar en conflicto con las fuerzas democráticas de la sociedad argentina. Ojalá este conflicto pueda resolverse sin ruptura del orden constitucional.

Bibliografía

BCRA. Proyecciones de la balanza comercial 2024/ 2030. https://www2.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/proyecciones-de-la-balanza-comercial-2024-2030.asp

CARDOSO, FERNANDO HENRIQUE Y FALETTO, ENZO. “Dependencia y Desarrollo en América Latina” Siglo XXI Editores, Buenos Aires, año 1977.

FERNÁNDEZ, Cristian (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) “Eternos privilegios de un RIGI sin derechos: impactos en el ambiente y en los derechos de las generaciones presentes y futuras”. En “Boletin nro. 1” Observatorio RIGI. https://observatoriorigi.org/boletin/

Ghiotto, Luciana. “El RIGI genera el riesgo de demandas arbitrales: una alerta sobre una nueva ola de casos de corporaciones contra la Argentina”. En “Boletin nro. 1” Observatorio RIGI. https://observatoriorigi.org/boletin/

INDEC. “Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH). Resumen ejecutivo del tercer trimestre de 2025. Informes técnicos . Vol 9, nro. 313. Buenos Aires, año 2025. https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim254D509B02DD.pdf?hl=es-AR

Merlinsky , María Gabriela. “The libertarian experiment and the trends in the environmental issue in Argentina” HAU: Journal of Ethnographic Theory, Volume 15, Number 3, Winter 2025 https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/737786?journalCode=hau

Svampa, M. (2013). Consenso de los Commodities y lenguajes de valoración en América Latina. *Nueva Sociedad*, (244), 30-46. https://nuso.org/articulo/consenso-de-los-commodities-y-lenguajes-de-valoracion-en-america-latina/